SENTENÇA

Processo: 0801075-10.2023.8.19.0041

Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: MONIQUE BARRETO PESSANHA, LIDIA MARCIA BARRETO PESSANHA, MAIRA BARRETO PESSANHA, MATHEUS BARRETO PESSANHA

RÉU: UNIMED DE VOLTA REDONDA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATÓRIO:

Trata-se de ação de indenização por danos materiais ajuizada por **LÍDIA MÁRCIA BARRETO PESSANHA, MONIQUE BARRETO PESSANHA, MATHEUS BARRETO PESSANHA e MAÍRA BARRETO PESSANHA** em face de **UNIMED DE VOLTA REDONDA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.** Os autores, herdeiros de Carlos Alberto Pessanha, narram que o falecido era beneficiário de plano de saúde fornecido pela ré e portador de câncer de pulmão, tendo sido prescrito por seu médico o uso do medicamento Lorlatinibe (Lorbrena), aprovado pela ANVISA e indicado ao caso. Ocorre que a ré negou cobertura sob alegação de que o fármaco não constava no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Diante da recusa, o falecido adquiriu duas caixas do medicamento, no valor total de R$ 54.690,00, conforme notas fiscais juntadas. Posteriormente, foi ajuizada ação para fornecimento da medicação, na qual houve deferimento de liminar, mas, antes de seu cumprimento, o paciente veio a óbito. Extinto o processo, os herdeiros ajuizaram a presente demanda pleiteando ressarcimento dos valores gastos.

A ré apresentou contestação, arguindo: (i) prescrição trienal; (ii) ilegitimidade ativa dos herdeiros; (iii) ausência de obrigação contratual, em razão de o medicamento não estar no rol da ANS (ID 150556529).

Houve réplica, rebatendo todos os pontos (ID 179183114).

É o relatório. Decido.

Julga-se prontamente o mérito do litígio (artigos 347 e 355, inciso I, do Código de Processo Civil), pois (i) a prova documental de interesse das partes já foi ou deveria ter sido produzida com a instrução da petição inicial e da contestação ou com a apresentação de réplica (artigos 434, caput, e 435, caput, do Código de

Processo Civil) e (ii) não há a necessidade de produção de outras provas.

FUNDAMENTAÇÃO:

(i) Preliminares

(i.i) Suposta prescrição

A ré sustenta a ocorrência da prescrição trienal (art. 206, §3º, V, CC). Contudo, não assiste razão, porquanto o pedido versa sobre obrigação de natureza contratual que não foram cumpridas por plano de saúde, razão pela qual incide o prazo decenal do art. 205 do CC.

A propósito:

> RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL. 1. **É decenal o prazo prescricional aplicável para o exercício da pretensão de reembolso de despesas médico-hospitalares alegadamente cobertas pelo contrato de plano de saúde (ou de seguro saúde), mas que não foram adimplidas pela operadora.** 2. Isso porque, consoante cediço na Segunda Seção e na Corte Especial, nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (artigo 205 do Código Civil) que prevê dez anos de prazo prescricional (EREsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27 .06.2018, DJe 02.08.2018; e EREsp 1 .281.594/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 15 .05.2019, DJe 23.05.2019). 3. De outro lado, a tese da prescrição trienal firmada nos Recursos Especiais 1.361.182/RS e 1 .360.969/RS (ambos julgados sob o rito dos repetitivos) não abrange toda e qualquer pretensão deduzida em decorrência de planos privados de assistência à saúde, mas tão somente àquelas referentes à nulidade de cláusula contratual com a consequente repetição do indébito, que foram traduzidas como pretensões de ressarcimento de enriquecimento sem causa (artigo 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil de 2002), o que não corresponde à hipótese dos autos. 4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1805558 SP 2019/0093792-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/03/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/06/2020) (grifou-se).

(i.ii) Ilegitimidade ativa

Não procede a alegação de ilegitimidade.

O direito perseguido é de natureza patrimonial, referente ao ressarcimento de despesas médicas efetivamente suportadas pelo falecido, razão pela qual se transmite aos herdeiros, nos termos do art. 1.784 do CC.

(i.iii) Competência territorial

Ainda que arguida a incompetência, aplica-se o art. 101, I, do CDC, que faculta ao consumidor ajuizar a demanda em seu domicílio.

REJEITO, portanto, todas as preliminares.

Assim, inexistindo outras questões prévias a serem apreciadas, estando as partes bem representadas, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, encerrada a fase instrutória, passo à análise do mérito da presente demanda.

(i.ii) Produção de provas

No que toca ao requerimento de produção de provas, tanto pela parte autora quanto pela ré, entendo que são desnecessárias.

O processo já se encontra suficientemente instruído com documentos médicos, notas fiscais e, sobretudo, com a decisão judicial anteriormente proferida, que determinou à ré o fornecimento do medicamento, reconhecendo sua necessidade clínica e eficácia.

Diante disso, a prova pericial pleiteada pela parte autora revela-se prescindível, pois os elementos técnicos constantes nos autos já comprovam a pertinência do tratamento. Do mesmo modo, não se mostra útil a prova testemunhal ou o depoimento pessoal, visto que a controvérsia não envolve fatos subjetivos, mas questão estritamente documental: o ressarcimento dos valores despendidos.

Assim, **INDEFIRO** a produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC, por estar o feito maduro para julgamento.

(ii) Mérito

A controvérsia central dos autos consiste em definir se os herdeiros do falecido, beneficiário do plano de saúde da ré, fazem jus ao ressarcimento da quantia de R$ 54.690,00, referente à aquisição de duas caixas do medicamento Lorlatinibe (Lorbrena®), compradas antes do efetivo cumprimento de decisão judicial que determinara o fornecimento do fármaco, sendo certo que o paciente veio a óbito posteriormente.

O pleito dos autores não é de caráter meramente personalíssimo, mas patrimonial, consistente em ressarcimento de despesa médica efetivamente suportada pelo paciente, direito que se integra ao patrimônio do autor e, por força do princípio da sucessão, transmite-se aos herdeiros com a abertura da sucessão, nos termos do art. 1.784 do CC.

A Lei nº 9.656/98 regula os contratos de planos de saúde e garante cobertura das doenças elencadas no CID, incluindo tratamentos antineoplásicos, sendo relevante o art. 12 (itens mínimos de cobertura), e, conforme alteração legislativa e normativa, o reconhecimento de que o rol da ANS tem caráter mínimo/exemplificativo, não podendo servir de causa automática para recusa quando há indicação médica fundada e respaldo científico para a terapia.

No caso, o medicamento é registrado pela ANVISA, há laudo médico que indica ser a medicação indicada para o quadro do paciente e foram juntadas notas técnicas (NAT-JUS) favoráveis à utilização do fármaco (IDs 64282998, 64283602 e 64283604), elementos que atestam a evidência científica e a adequação da

indicação médica, afastando a recusa baseada unicamente em eventual ausência do medicamento no rol em dado momento.

A conduta da operadora - negar ou retardar o custeio do medicamento prescrito -, quando comprovada a indicação e a eficácia do fármaco, configura inexecução contratual/omissão e prática abusiva na relação de consumo, violando a função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC), as normas do CDC (art. 6º, incisos I e VI, e arts. 30 e ss. quanto à informação e proteção da saúde do consumidor).

Do ponto de vista civil, a inexecução dá causa à obrigação de reparar, consoante art. 389 do CC - "*não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos*" - e, se a conduta da ré resultou em enriquecimento sem causa (benefício pelo pagamento alheio), opera também o dever de restituição previsto no art. 884 do CC. além disso, a responsabilidade pela omissão/demora que expôs o paciente à necessidade de aquisição do medicamento opera nos termos do art. 927 (responsabilidade por ato ilícito) combinado com o art. 186 (aquele que, por ação ou omissão, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo).

É pacífico o entendimento de que, quando o plano de saúde se recusa ou demora injustificadamente (ID 64282999) a prestar a cobertura de tratamento essencial, o próprio paciente - para salvaguardar a vida e a saúde - pode, na mitigação do dano, adquirir o tratamento prescrito, restando à operadora, em caso de recusa indevida ou inércia, o dever de ressarcir os valores gastos, desde que comprovados, nos termos do princípio de que a vítima não pode ficar sem a tutela necessária.

No caso em exame, restou comprovado, mediante notas fiscais acostadas aos autos, que foram adquiridas duas caixas do medicamento Lorlatinibe, no total de R$ 54.690,00, valores estes que refletem despesa efetivamente empenhada para atender recomendação médica, não havendo provas nos autos de que a aquisição tenha sido desnecessária ou de má-fé.

Aliás, pelo contrário, houve decisão judicial posterior nos autos do processo n. 0007114-49.2021.8.19.0066 que reconheceu a necessidade (tutela concedida), o que reforça a legitimidade da conduta do paciente ao adquirir o fármaco ante a inércia/retardo da operadora.

Destaca-se que, nos autos de origem, houve determinação judicial para que a ré fornecesse o medicamento, o que demonstra que o Poder Judiciário já havia reconhecido, em cognição de urgência, a necessidade do tratamento. a demora no cumprimento dessa obrigação judicial, seguida do ajuizamento de nova demanda indenizatória, evidencia que o paciente foi colocado, pela atuação da ré, na contingência de custear o tratamento para se preservar, o que caracteriza culpa da ré pela omissão/atraso, apta a gerar o dever de indenizar os gastos necessários e comprovados.

Os autores instruíram a petição com documentos hábeis a provar o gasto (duas notas fiscais, nf. 11/06/2021 e 15/07/2021 (IDs 64282996 e 64282997), cada uma no montante de R$ 27.345,00, totalizando R$ 54.690,00), laudo médico e nota técnica do NAT-JUS atestando a indicação, elementos suficientes para demonstrar o efetivo desembolso e a causalidade entre a recusa/atraso e o dispêndio. A ré não logrou êxito em demonstrar que os valores foram indevidos ou que o medicamento não era indicado; invocou apenas a ausência de previsão no rol e questões processuais, teses já rechaçadas no plano jurídico formulado acima.

Assim, está configurado o nexo de causalidade entre a conduta da operadora (recusa/atraso) e o gasto realizado, ostentando os autores prova idônea do prejuízo material, daí a procedência do pedido de ressarcimento.

Assim, a) reconheço que havia indicação clínica para uso de lorlatinibe, confirmada por laudo e por notas técnicas juntadas, e que o fármaco é produto com registro ANVISA; b) reconheço que, em ação autônoma, houve determinação judicial de fornecimento do medicamento, o que corrobora a obrigação da ré; a inexecução/atraso dessa obrigação impôs ao paciente a necessidade de aquisição para salvaguardar sua saúde; c) reconheço que os herdeiros são titulares do crédito patrimonial proveniente do ressarcimento das despesas médicas suportadas pelo falecido; d) reconheço, por fim, a responsabilidade da ré pelo ressarcimento integral das despesas comprovadas, a teor dos arts. 389, 927 e 186 do CC, do art. 12 da Lei nº 9.656/98 (cobertura dos tratamentos antineoplásicos previstos no plano-referência), e dos princípios consumeristas (art. 6º do CDC), cumulada com o instituto do enriquecimento sem causa (art. 884 CC), sendo, portanto, devida a restituição do valor efetivamente desembolsado.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTE** e resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, o pedido para condenar a ré ao ressarcimento da quantia de R$ 54.690,00, correspondente às duas caixas do medicamento lorlatinibe adquiridas pelo "*de cujus*", devendo tal montante ser atualizado monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros de mora, nos termos da legislação civil e da jurisprudência dominante sobre recomposição do crédito do consumidor.

Além disso, aplicável a condenação da parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% do valor sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, CPC.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.

Publique-se. Intimem-se.

PARATY, 29 de setembro de 2025.

MONALISA RENATA ARTIFON
Juiz Substituto

Assinado eletronicamente por: MONALISA RENATA ARTIFON
09/10/2025 20:49:39
https://tjrj.pje.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: